



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KALPIN Als. THOLE Bin DASIM;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muja Muju UH. 2/385 C Rt.029, Rw.009 Kel.Muja Muju, Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja, atau Jual Beli Hewan Online;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **SINTA NUR HUDAWATI, S.H., M.H.;**
2. **SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H.;**
3. **SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H.;**
4. **KINASIH PUJI UTAMI, S.H.;**
5. **ENGARFAESTI SINARA SUKMA, S.H.;**
6. **NUR ANGGIT SETYAWAN, S.H.;**

Hal.1 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum "SENOPATI" (LBH SENOPATI)** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.14 Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Mei 2021, No.388/Pid/V/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALPIN als THOLE bin DASIM bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg, 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 15 (lima belas) butir Camlet 1mg, 4 (empat) butir Riclona 2 mg, dan 4 (empat) butir Clorilex;

Dirampas utk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;

Dirampas untuk Negara;

Hal.2 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Kalpin als. Thole Bin Dasim dengan Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KALPIN als THOLE bin DASIM pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di gang Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 mendapatkan psikotropika dengan cara membeli dari saksi NURUL SILVIE (berkas terpisah) datang ke rumah kost NURUL SILVIE di jalan Janti nomor 301 A Modalan Janti Banguntapan Bantul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) butir pil Calmlet 1 mg kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang naik motor bersama dengan saksi DWI SLAMET SANTOSO (berkas terpisah) di gang

Hal.3 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta dan mengamankan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
 - ✓ Uang tunai Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - ✓ 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg;
 - ✓ 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
 - ✓ 15 (lima belas) butir Camlet 1mg;
 - ✓ 4 (empat) butir Riclona 2 mg;
 - ✓ 4 (empat) butir Clorilex;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti:
RBB/32-B/III/2021/SatresNarkoba dengan no kode lab.004180/T/03/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1 Alprazolam mg adalah **mengandung Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa barang bukti lainnya diperoleh terdakwa dengan cara periksa ke dokter SONY yang berpraktek di RS Puri Nirmala Pakualaman Yogyakarta memperoleh 14 (empat belas) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan periksa ke dokter BAYU yang berpraktek di jalan HOS Cokroaminoto Wirobrajan Yogyakarta dan memperoleh 28 (dua puluh delapan) butir Opizolam 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 mg dan 4 (empat) butir Clorilex;
 - Bahwa terdakwa secara tanpa hak/melawan hukum memiliki dan menyimpan psikotropika golongan IV sebanyak 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dengan cara membeli dari saksi NURUL SILVIE (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;

Hal.4 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa KALPIN als THOLE bin DASIM pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di gang Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 periksa ke dokter SONY yang berpraktek di RS Puri Nirmala Pakualaman Yogyakarta dan memperoleh 14 (empat belas) butir Atarax Alprazolam 1 mg kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 terdakwa periksa ke dokter BAYU yang berpraktek di jalan HOS Cokroaminoto Wirobrajan Yogyakarta dan memperoleh 28 (dua puluh delapan) butir Opizolam 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 mg dan 4 (empat) butir Clorilex;
- Bahwa selanjutnya terdakwa secara tanpa hak menyalurkan psikotropika tersebut kepada:
 1. saksi DWI SLAMET SANTOSO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib menyerahkan sebanyak 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam 1 mg;
 2. Sdr.DOMAS (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib menjual seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang naik motor bersama dengan saksi DWI SLAMET SANTOSO (berkas terpisah) di gang Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta dan mengamankan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Hal.5 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
- ✓ Uang tunai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- ✓ 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg;
- ✓ 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
- ✓ 15 (lima belas) butir Camlet 1mg;
- ✓ 4 (empat) butir Riclona 2 mg;
- ✓ 4 (empat) butir Clorilex;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti:

RBB/32-B/III/2021/SatresNarkoba dengan no kode lab.004180/T/03/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1 Alprazolam mg adalah **mengandung Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang penjual burung online dan bukan sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi ataupun Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga tidak berwenang dalam menyalurkan psikotropika tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari menyalurkan psikotropika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa KALPIN als THOLE bin DASIM pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di gang Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *menerima penyerahan psikotropika*

Hal.6 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib mendapatkan psikotropika dengan cara membeli dari saksi NURUL SILVIE (berkas terpisah) datang ke rumah kost NURUL SILVIE di jalan Janti nomor 301 A Modalan Janti Banguntapan Bantul seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) butir pil Calmlet 1 mg;
- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang naik motor bersama dengan saksi DWI SLAMET SANTOSO (berkas terpisah) di gang Balerejo Muja muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta dan mengamankan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
 - ✓ Uang tunai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - ✓ 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg;
 - ✓ 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
 - ✓ 15 (lima belas) butir Camlet 1mg;
 - ✓ 4 (empat) butir Riclona 2 mg;
 - ✓ 4 (empat) butir Clorilex;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti:
RBB/32-B/III/2021/SatresNarkoba dengan no kode lab.004180/T/03/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1 Alprazolam mg adalah **mengandung Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
Hal.7 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan 15 (lima belas) butir pil psikotropika jenis Calmlet 1 mg dari saksi NURUL SILVIE (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bukan berasal dari pihak yang berwenang, yakni : rumah sakit, balai pengobatan atau puskesmas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri Arvianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;

Hal.8 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan penggeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Silvi pemeriksaan ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu control dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;

Hal.9 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Dwi H, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan penggeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan Hal.10 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Silvi pemeriksaan ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu control dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;
- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bruri Saptono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard

Hal.11 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan pengeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal.12 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Silvi pemeriksaan ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu kontrol dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;
- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fani Krisnawarman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;

Hal.13 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan penggeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Silvi pemeriksaan ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;

Hal.14 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu control dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;
- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan penggeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;

Hal.15 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil periksa ke dokter;
- Bahwa Silvi periksa ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu control dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;
- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Balerejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;

Hal.16 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang berprofesi sebagai penjual hewan secara online sering menggunakan dan menjual psikotropika;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu sedang bersama Dwi Slamet;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg tersebut membeli dari Selvi dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Dwi Slamet yang waktu itu sedang bersama terdakwa dan ketika kami melakukan penggeledahan terhadap Dwi Slamet kami menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan Dwi Slamet, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Silvi dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan psikotropika;

Hal.17 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kami menemukan kartu control dokter, tetapi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut tanpa resep dokter dan pil psikotropika tersebut dibeli dari Silvi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah belum pernah terlibat dalam perkara psikotropika;
- Bahwa dalam perkara ini status Terdakwa, Dwi Slamet dan Silvi itu sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa Dwi Slamet mendapatkan pil psikotropika itu diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa Silvi mendapatkan pil psikotropika tersebut dari hasil pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Silvi pemeriksaan ke dokter itu karena ketergantungan atau karena sakit, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Silvi mempunyai kartu control dokter, tetapi Terdakwa dalam pembelian pil psikotropika dari Silvi itu tidak ada resep dokter;
- Bahwa Silvi menjual pil psikotropika tersebut kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi berkaitan saksi memiliki pil Opizolam Alprazolam;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, saksi sedang naik sepeda motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg dan foto / gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AB-5414-IZ yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah yang ditemukan pada waktu saksi ditangkap;

Hal.18 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg tersebut ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi pakai pada waktu itu;
- Bahwa saksi mendapatkan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg tersebut adalah pemberian dari Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Muja Muju UH.2/385 C, Rt./Rw. 029/009, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bisa ditangkap oleh petugas polisi awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi berkunjung kerumah Terdakwa, setelah ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk periksa ke dr. Bayu, Spkj di Jln. HOS Cokroaminoto Yogyakarta dan saksi menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai dirumahnya dan kemudian Terdakwa memberi saksi 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg sebagai imbalan karena saksi sudah meminjamkan sepeda motor saksi dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi datang lagi kerumah Terdakwa dengan membawa 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam yang saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi kerumah Silvi, setelah main dirumah Silvi, kemudian saksi dan Terdakwa pulang berboncengan dengan sepeda motor dan ketika sampai di Gang Balerejo, Muja Muju, Yogyakarta saksi dihentikan oleh petugas polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Opizolam Alprazolam dari Terdakwa baru 1 kali;
- Bahwa saksi menerima pil Opizolam Alprazolam dari Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu kalau perbuatan saksi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, saksi tidak melakukan perlawanan;

Hal.19 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Opizolam Alpazolam pemberian dari Terdakwa tersebut, belum sempat saksi gunakan;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Nurul Silvi Afifah binti Riyanto Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan saksi telah menjual pil Calmlet kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di kos saksi di Jalan Janti No.301 A Tegalpasar Banguntapan, Bantul;
- Bahwa ketika saksi ditangkap terhadap, saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, uang tunai Rp.300.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa: 1,5 (satu setengah) butir pil Calmlet Alprazolam, uang tunai Rp.300.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Calmlet itu dari hasil pemeriksaan di dokter Budi di Jln. Parangtritis, Sewon, Bantul;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu bahwa saksi telah menjual 15 (limabelas) butir pil Calmlet kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil Calmlet itu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar kos saksi di Jalan Janti No.301 A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa saksi menjual 15 (limabelas) butir pil Calmlet kepada Terdakwa itu dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi sudah sempat menggunakan setengah butir pil Clamlet Alpazolam tersebut;
- Bahwa menurut aturan dokter, saksi seharusnya setiap hari mengkonsumsi 1 butir pil Calmlet, tapi kenyataannya setiap harinya saksi mengkonsumsi sebanyak 3-4 butir pil Calmlet;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil Calmlet agar merasa tenang dan bisa tidur;

Hal.20 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pil Calmlet kepada Terdakwa itu tidak ada ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membeli pil Psikotropika dari saksi Silvi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Balerejo, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
 - Uang tunai Rp.290.000,-;
 - 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
 - 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg);
 - 14 (empatbelas) butir Atarax Alpazolam (1 mg);
 - 4 (empat) butir Riclona (2 mg);
 - 4 (empat) butir Clorilex;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg), 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg), 14 (empatbelas) butir Atarax Alpazolam (1 mg), 4 (empat) butir Riclona (2 mg), 4 (empat) butir Clorilex tersebut ditemukan di dalam tas pinggang wana hitam merk haoshuai;
- Bahwa barang bukti berupa pil psikotropika tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Muja Muju UH.2/385 C Rt./Rw. 020/000, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa maksud terdakwa memberilan 6 (enam) butir Opizolam Alpazolam kepada saksi Dwi Slamet itu hanya sebagai imbalan karena saksi Dwi Slamet sudah meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang dari saksi Dwi Slamet, terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam itu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet itu baru 1 kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, Uang tunai Hal.21 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.290.000,- 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg), 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg), 14 (empatbelas) butir Atarax Alpazolam (1 mg), 4 (empat) butir Riclona (2 mg), 4 (empat) butir Clorilex yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Psikotropika tersebut yaitu:
 - Untuk yang 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spk yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta;
 - Untuk yang 14 (empat belas) butir Atarax Aprazolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Sony, Spk yang bepraktik di Puri Nirmala, Pakualaman, Yogyakarta;
 - Untuk yang 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) terdakwa beli dari saksi Silvi;
 - Untuk yang 4 (empat) Riclona (2 mg) dan 4 (empat) Clorilex terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spk yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa membeli 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) dari saksi Silvi itu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat kost-nya di Jalan Janti No.301 A, Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa terdakwa membeli pil Psikotropika itu selain terdakwa konsumsi sendiri, juga terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual pil Psikotropika itu kepada Domas (DPO) sebanyak 15 (lima belas) pil Atarax Aprazolam (1 mg) dengan harga Rp.290.000,-;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli hewan secara online;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa menjual pil Psikotropika itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
- Uang tunai Rp.290.000,-;
- 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);

Hal.22 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/03809 tanggal 15 Maret 2021, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Balerejo, Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa Kalpin als Thole bin Dasim telah ditangkap oleh petugas polisi diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi, SH., MM., saksi Bruri Saptono, SH., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Adi Bagus Waskito, dan saksi Dwi Slamet Santoso, karena kepemilikan pil Psikotropika;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
 - Uang tunai Rp.290.000,-;
 - 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg);
 - 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg);
 - 14 (empatbelas) butir Atarax Alpazolam (1 mg);
 - 4 (empat) butir Riclona (2 mg);
 - 4 (empat) butir Clorilex;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg), 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg), 14 (empatbelas) butir Atarax Alpazolam (1 mg), 4 (empat) butir Riclona (2 mg), 4 (empat) butir Clorilex tersebut yang ditemukan di dalam tas pinggang wana hitam merk haoshuai tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Muja Muju UH.2/385 C Rt./Rw. 020/000, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, sedangkan maksud terdakwa memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alpazolam kepada saksi Dwi Slamet itu hanya sebagai imbalan karena saksi Dwi Slamet sudah meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang dari saksi Dwi Slamet, terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam itu secara cuma-cuma, dan terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet itu baru 1 kali;

Hal.23 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Psikotropika tersebut yaitu:
 - Untuk yang 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil periksa dr. Bayu, Spkj yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta;
 - Untuk yang 14 (empat belas) butir Atarax Aprazolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil periksa dr. Sony, Spkj yang bepraktik di Puri Nirmala, Pakualaman, Yogyakarta;
 - Untuk yang 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) terdakwa beli dari saksi Silvi;
 - Untuk yang 4 (empat) Riclona (2 mg) dan 4 (empat) Clorilex terdakwa dapatkan dari hasil periksa dr. Bayu, Spkj yang berpraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa membeli 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) dari saksi Silvi itu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat kost-nya di Jalan Janti No.301 A, Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli pil Psikotropika itu selain terdakwa konsumsi sendiri, juga terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual pil Psikotropika itu kepada Domas (DPO) sebanyak 15 (lima belas) pil Atarax Aprazolam (1 mg) dengan harga Rp.290.000,-;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli hewan secara online, dan tidak ada hubungannya dengan farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa menjual pil Psikotropika itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/03809 tanggal 15 Maret 2021, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, disimpulkan bahwa barang bukti: RBB/32-B/III/2021/Satres.Narkoba dengan no kode lab.004180/T/03/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1 Alprazolam mg adalah **mengandung Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Hal.24 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah KALPIN als THOLE bin DASIM yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Balerejo, Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa Kalpin als Thole bin Dasim telah ditangkap oleh petugas polisi diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi, SH., MM., saksi Bruri Saptono, SH., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Adi Bagus Waskito, dan saksi Dwi Slamet Santoso, karena kepemilikan pil Psikotropika, dan ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih

Hal.25 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,-, 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg), 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg), 14 (empatbelas) butir Atarax Alprazolam (1 mg), 4 (empat) butir Riclona (2 mg), dan 4 (empat) butir Clorilex;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (limabelas) butir Calmlet (1mg), 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg), 14 (empatbelas) butir Atarax Alprazolam (1 mg), 4 (empat) butir Riclona (2 mg), 4 (empat) butir Clorilex tersebut yang ditemukan di dalam tas pinggang wana hitam merk haoshuai tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa pernah memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Muja Muju UH.2/385 C Rt./Rw. 020/000, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, sedangkan maksud terdakwa memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet itu hanya sebagai imbalan karena saksi Dwi Slamet sudah meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, dan terdakwa tidak menerima uang dari saksi Dwi Slamet, terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam itu secara cuma-cuma, dan terdakwa memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada saksi Dwi Slamet itu baru 1 kali;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil Psikotropika tersebut yaitu: untuk yang 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spkj yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta, untuk yang 14 (empat belas) butir Atarax Alprazolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Sony, Spkj yang bepraktik di Puri Nirmala, Pakualaman, Yogyakarta, untuk yang 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) terdakwa beli dari saksi Silvi, untuk yang 4 (empat) Riclona (2 mg) dan 4 (empat) Clorilex terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spkj yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) dari saksi Silvi itu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat kost-nya di Jalan Janti No.301 A, Tegalsari, Banguntapan, Bantul, dengan harga Rp.300.000,-, dan terdakwa membeli pil Psikotropika itu selain terdakwa konsumsi sendiri, juga terdakwa jual ke orang lain, yaitu kepada Domo (DPO) sebanyak 15 (lima belas) pil Atarax Alprazolam (1 mg) dengan harga Rp.290.000,-;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli hewan secara online, dan tidak ada hubungannya dengan farmasi maupun bidang kesehatan,

Hal.26 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa menjual pil Psikotropika itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/03809 tanggal 15 Maret 2021, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, disimpulkan bahwa barang bukti: RBB/32-B/III/2021/SatresNarkoba dengan no kode lab.004180/T/03/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1 Alprazolam mg adalah **mengandung Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan Pasal

Hal.27 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka

Hal.28 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg, 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 15 (lima belas) butir Camlet 1mg, 4 (empat) butir Riclona 2 mg, dan 4 (empat) butir Clorilex, oleh karena barang bukti psikotropika tersebut adalah merupakan milik terdakwa dimana: yang 28 (duapuluh delapan) butir Opizolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spkj yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta, yang 14 (empat belas) butir Atarax Aprazolam (1 mg) terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Sony, Spkj yang bepraktik di Puri Nirmala, Pakualaman, Yogyakarta, yang 15 (limabelas) butir Calmlet (1 mg) terdakwa beli dari saksi Silvi, yang 4 (empat) Riclona (2 mg) dan 4 (empat) Clorilex terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan dr. Bayu, Spkj yang bepraktik di Kuncen, Jln. HOS. Cokroaminoto, Yogyakarta tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa: Uang tunai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.29 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KALPIN als THOLE bin DASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 28 (duapuluh delapan) butir pil Opizolam 1 mg, 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 15 (lima belas) butir Camlet 1mg, 4 (empat) butir Riclona 2 mg, dan 4 (empat) butir Clorilex;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih berikut simcard 088232999818;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : **Selasa, tanggal 29 Juni 2021** oleh kami, **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nuryanto, S.H., M.H.**, dan **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal.30 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih.

Hal.31 dari 31 Hal. Putusan No.135/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)